

上海市工商行政管理局 垄断案件终止调查决定书

沪工商案字〔2018〕第 000201710008 号

沪工商案字〔2018〕第 000201710009 号

当事人一：上海医健卫生事务服务中心

住所：北京西路 1477 号 503 室

法定代表人：蒋清

开办资金：壹佰万元

业务主管单位：上海市卫生和计划生育委员会

业务范围：为医药卫生等健康相关行业和机构提供卫生政策和卫生管理、医疗机构药品耗材采购、医疗机构药事管理、健康服务需求、健康管理等第三方评价、咨询、中介等服务。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

当事人二：上海市医药卫生发展基金会

住所：上海市静安区北京西路 1477 号 501、509 室

法定代表人：彭靖

注册资金：肆佰万元

业务主管单位：上海市卫生和计划生育委员会

业务范围：资助医药卫生公益事业、基础性和转化医学研究、科技创新、人才培养项目，奖励有突出贡献者；资助医药卫生的合作与交流。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

经原国家工商行政管理总局授权，2017 年 5 月 8 日我局对上海公立医疗机构药品集团采购联盟（以下简称上海 GPO）相关经营者上海医健卫生事务服务中心（以下简称医健中心）和上海市医药卫生发展基金会（以下简称基金会）涉嫌垄断行为立案调查。

经查，2016 年 2 月，基金会发起上海市部分医疗机构组建了上海 GPO，形成了组织架构，制定了药品采购规则。上海 GPO 委托医健中心提供第三方采购事务和技术支持服务。上海 GPO 以公立医疗机构在省级招标平台（即上海阳光医药采购网，以下简称阳光平台）上可正常采购的药品为采购范围（含集中采购招标中标药品、挂网采购药品和自费药，已开展医保带量采购的药品、谈判采购的药品及定点生产药品除外），要求已入围阳光平台的参选企业再次申报药品结算价、预计供应链服务成本分担比例、市场占有率等材料，并进行专家遴选等程序，最终决定上海 GPO 药品采购目录。对于未入选 GPO 药品采购目录的企业，所有会员医院拒绝与之交易。

本案调查过程中，当事人承认其联合抵制交易的事实，认识到其行为对竞争产生了不当影响，表示要及时整改、消除影响，希望我局中止调查。2017 年 12 月 5 日，当事人按照法律规定，向我局提交了《关于申请中止调查的报告》，当事人承诺采取以

下整改措施:

(一) 完善采购联盟工作规则

1. 坚持公开、透明的工作原则,通过行业协会、自媒体等多渠道及网站、电话、邮件、接待等多形式,加强与生产企业、经营企业的沟通、联系,把相关信息公开范围传递至全社会。

2. 遵循科学、合理的原则,形成公开、透明、科学、合理的药品遴选规则和工作细则,探索减少联合采购的品种,扩大入围企业范围的规则、根据申报企业数、市场规模等因素动态调整入围企业数;进一步发挥公示阶段社会监督的作用,加强医疗机构和企业的信用档案建设,作为下一阶段遴选的参考因素;对药品质量评价进行进一步优化和完善,将药品性价比、药品使用过程中的质量水平,列为药品质量的参考因素;改进技术支持服务系统,将完善后的企业入围规则、企业信息等内容,通过信息系统进行固化和展示;规范企业来信来访复核、回应、建档等工作,构建药品生产企业充分参与市场竞争的公平环境。

3. 采购联盟不限制医疗机构的药品自主采购,不影响其与药品生产企业的市场交易机会。组织修改《采购联盟工作规则》,取消对医疗机构采购总金额的90%通过集团采购途径实现的原则等。

4. 把医院加入采购联盟、实施集团采购前后的药品采购情况(包括药品品种、生产企业、经营企业)作为药品集团采购实施过程的重要监测内容,把可能产生的对竞争秩序的影响降到最低。

（二）以充分体现联合采购公益性为目的的整改方案

1. 从 2017 年 12 月 05 日起，暂停按原资金流方式流转，新方案确定后 3 个月，完成已发生资金的清理。

2. 充分体现公益性。“团购”产生价差的使用原则：一是通过降低结算价，直接让利给患者；二是由医疗机构建立降低药品相关管理成本、间接让利给患者的良性机制。

3. 建立采购联盟会员单位价差使用透明、可追溯的工作流程。

（三）整改实施步骤

当事人承诺，要完善工作规则和实施细则，加快制定对医疗机构提供的供应链服务进行统一管理的工作方案，制定整改实施步骤如下：

1. 对本次整改中发现的问题，进行认真梳理，提出《采购联盟工作规则》、《药品评价指标》、《药品集团采购工作流程》、《药品集团采购工作流程实施细则》等工作实施细则的修改意见，交采购联盟全体会员会议讨论、审议，于 2018 年 1 月底前完成；

2. 对于团购产生价差的使用，争取财政、税务、工商等部门的指导，征求医疗机构、企业和行业主管单位的意见，完成合规性、可行性论证，于 2018 年 1 月底前完成；

3. 相应的合同文本、信息系统等的修改，完成法务审核，于 2018 年 4 月底前完成。

反垄断执法的目的是制止垄断，保护竞争，维护消费者合法权益。我局认为，鉴于当事人的上述行为是对医改的初步探索，

本身不存在主观恶性，试点阶段范围局限未对市场造成严重影响。另一方面，当事人上述行为对降低药品的采购成本、压缩价格水份有一定的积极作用，且当事人在案件调查过程中，积极配合调查，对存在的问题认识较为深刻，其提出并积极予以落实的整改措施能够消除和挽回其行为造成的影响，达到了反垄断执法的目的。依据《中华人民共和国反垄断法》第四十五条及《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》第十七条、第十八条、第十九条的规定，我局于2018年1月22日对当事人作出了中止调查决定。

中止调查期间，我局对当事人履行承诺情况进行了监督检查。经查，当事人履行承诺情况如下：

（一）修订和完善了采购联盟工作制度

1. 认真修订采购联盟工作制度，制定修改了不限制市场交易机会、减小集团采购对市场竞争的影响、提高市场竞争的公平性、使消费者分享团购所产生的大部分利益等工作制度，并将上述制度体现在《采购联盟工作规则》、《药品集团采购工作实施办法》等文件中。

2. 补充制定了覆盖全流程的工作规则。建立了对应阳光平台动态调整的工作流程，保障医疗机构与药品企业的公平交易和药品供应。明确了团购价差使用的工作方案。

3. 完善了相应的技术支持系统。完善了遴选信息系统、后台管理系统，建立了医疗机构和企业药品交易信用档案。

4. 多项措施保障“公开、透明”的基本原则落到实处。按照

“公开、透明”的工作原则，研究和落实通过多渠道、多形式，加强与生产企业、经营企业的沟通、联系，把企业参与药品集团采购试点工作的相关信息、社会关注的热点信息进行及时有效地传递。

（二）制定了团购价差使用管理的工作规范。对团购价差的使用，确立了使消费者分享的原则，建立了台账清算制度，通过规则保障、措施保障和监管保障，对团购价差的使用实现资金闭环管理，专款专用，并纳入财政对公立医疗机构的预算管理。

鉴于当事人采取的整改措施符合《关于申请中止调查的报告》中承诺的整改内容，未出现《中华人民共和国反垄断法》第四十五条第三款规定及《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》第十九条第二款规定的恢复调查的情形，依照《中华人民共和国反垄断法》第四十五条第二款规定及《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》第十九条第一款的规定，本局决定对当事人涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》的行为终止调查。


上海市工商行政管理局
2018年07月10日